MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Estatuto da Criança e do Adolescente

Princípios, convivência familiar, guarda, tutela e adoção, Conselho Tutelar, ato infracional e medidas socioeducativas, procedimentos e crimes.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> As 2 questões de ECA quase sempre caem em adoção (requisitos e idades) e em ato infracional (medidas socioeducativas, internação e remissão). Memorize as idades e os prazos desta sinopse e você acerta a maioria.

2	1	3	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	anos: limite da internação	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de ECA na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Conceitos e princípios
2 Convivência familiar e acolhimento
3 Guarda, tutela e adoção
4 Conselho Tutelar e direitos fundamentais
5 Ato infracional e medidas
6 Internação e remissão
7 Procedimentos, recursos e crimes
8 Pegadinhas, números e revisão final

1 Conceitos e princípios

Quem	Faixa etária (art. 2º)
Criança	Até **12 anos incompletos**.
Adolescente	Entre **12 e 18 anos**.
Jovem adulto (excepcional)	Entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei, como o cumprimento de medida socioeducativa aplicada por ato praticado antes dos 18 (art. 2º, parágrafo único).

- **Proteção integral (art. 1º):** crianças e adolescentes são **sujeitos de direitos**, e não meros objetos de intervenção do Estado, como na antiga doutrina da situação irregular.
- **Prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º):** compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a precedência de atendimento nos serviços públicos; a preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas; e a destinação privilegiada de recursos públicos.
- **Melhor interesse:** orienta todas as decisões que envolvam crianças e adolescentes.
- A idade relevante para aplicação do ECA é a da **data do fato** (art. 104, parágrafo único).

2 Convivência familiar e acolhimento

- Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em **família substituta** (art. 19).
- **Família natural:** a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. **Família extensa:** a que se estende para além da unidade pais e filhos, formada por parentes próximos com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade (art. 25).
- A **falta ou carência de recursos materiais** não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar (art. 23). A condenação criminal do pai ou da mãe também não implica a destituição, salvo crime doloso sujeito a reclusão contra o próprio filho ou contra outro titular do poder familiar.

Acolhimento institucional e familiar

- São medidas **provisórias e excepcionais**, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta. O acolhimento **familiar** tem preferência sobre o institucional (art. 34, § 1º).
- A situação de cada criança ou adolescente acolhido deve ser **reavaliada a cada 3 meses**, no máximo (art. 19, § 1º).
- A permanência em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de **18 meses**, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária (art. 19, § 2º).
- **Entrega voluntária (art. 19-A):** a gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, sem constrangimento.

3 Guarda, tutela e adoção

Modalidade	Características
Guarda (arts. 33 a 35)	Obriga à prestação de assistência material, moral e educacional, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Confere à criança ou ao adolescente a condição de **dependente**, para todos os fins e efeitos de direito, **inclusive previdenciários** (art. 33, § 3º). Pode ser revogada a qualquer tempo. Não impede o direito de visitas dos pais, salvo determinação judicial.
Tutela (arts. 36 a 38)	Deferida a pessoa de até **18 anos incompletos**. Pressupõe a prévia decretação da **perda ou suspensão do poder familiar** e implica necessariamente o dever de guarda.
Adoção (arts. 39 a 52-D)	Medida **excepcional e irrevogável**, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa (art. 39, § 1º). Atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

Requisitos da adoção

- Podem adotar os **maiores de 18 anos**, independentemente do estado civil (art. 42).
- O adotante há de ser, pelo menos, **16 anos mais velho** do que o adotando (§ 3º). O STJ admite flexibilizar a regra em casos excepcionais, à luz do melhor interesse.
- **Não podem adotar** os **ascendentes e os irmãos** do adotando (§ 1º).
- **Adoção conjunta:** é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, desde que acordem sobre a guarda e as visitas e que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência (§ 4º).
- A adoção pode ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença (**adoção póstuma**, § 6º).
- **Consentimento:** depende do consentimento dos pais ou do representante legal, dispensado se os pais forem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adotando **maior de 12 anos**, é necessário também o seu consentimento (art. 45).
- **Estágio de convivência:** prazo máximo de **90 dias**, prorrogável por igual período (art. 46). Na adoção **internacional**, de no mínimo 30 e no máximo **45 dias**, cumprido no território nacional (§ 3º).
- O prazo máximo para conclusão da ação de adoção é de **120 dias**, prorrogável uma única vez por igual período (art. 47, § 10).
- O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica e de obter acesso irrestrito ao processo de adoção, após completar 18 anos (art. 48).

Cadastro e adoção dirigida

A adoção deve respeitar o **cadastro** de pretendentes. Admite-se adoção em favor de candidato não cadastrado apenas quando (art. 50, § 13): se tratar de **adoção unilateral**; for formulada por **parente** com o qual a criança mantenha vínculos de afinidade e afetividade; ou for oriundo o pedido de quem detém a tutela ou **guarda legal de criança maior de 3 anos** ou adolescente, desde que comprovado o laço de afinidade e afetividade e não constatada má-fé.

COMO CAI

A avó de Lucas, de 7 anos, que o cria desde o nascimento, quer adotá-lo. **É possível?**

Não. Os ascendentes e os irmãos não podem adotar (art. 42, § 1º). A solução adequada é a guarda ou a tutela.

4 Conselho Tutelar e direitos fundamentais

Conselho Tutelar (arts. 131 a 140)

- Órgão **permanente e autônomo, não jurisdicional**, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
- Em cada Município e em cada Região Administrativa do DF haverá, no mínimo, 1 Conselho Tutelar, composto de **5 membros**, escolhidos pela população local para mandato de **4 anos**, permitida recondução por novos processos de escolha (art. 132).
- O processo de escolha ocorre em data **unificada** em todo o território nacional, no primeiro domingo de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial (art. 139, § 1º).
- Requisitos para candidatura: reconhecida idoneidade moral, idade superior a **21 anos** e residência no Município (art. 133).
- As decisões do Conselho Tutelar só podem ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse (art. 137).
- O Conselho aplica medidas de proteção (exceto acolhimento institucional e familiar e colocação em família substituta, que são exclusivas do juiz) e encaminha ao MP notícia de fato que constitua infração.

Direitos fundamentais que caem

- **Educação:** a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos, é dever do Estado e pode ser exigida judicialmente, em ação individual (STF, Tema 548).
- **Trabalho:** é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz (o art. 60 do ECA deve ser lido conforme a CF, art. 7º, XXXIII, que fixa 16 anos, salvo aprendiz a partir de 14).
- **Viagem nacional (art. 83):** nenhuma criança ou adolescente **menor de 16 anos** pode viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial, salvo comarca contígua, na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana, ou se acompanhado de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco, ou de pessoa maior expressamente autorizada pelos pais.
- **Viagem internacional (art. 84):** a autorização judicial é dispensável se a criança ou o adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro por documento com firma reconhecida.

5 Ato infracional e medidas

- **Ato infracional** é a conduta descrita como crime ou contravenção penal (art. 103).
- São penalmente **inimputáveis** os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas no ECA (art. 104).
- À **criança** que pratica ato infracional correspondem apenas **medidas de proteção** (art. 105). Ao **adolescente**, medidas socioeducativas e de proteção.
- Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em **flagrante** de ato infracional ou por **ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente (art. 106).

Medidas socioeducativas (art. 112)

Medida	Características
Advertência	Admoestação verbal, reduzida a termo e assinada. Pode ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e **indícios suficientes** da autoria (art. 114, parágrafo único).
Obrigação de reparar o dano	Restituição da coisa, ressarcimento do dano ou compensação do prejuízo da vítima.
Prestação de serviços à comunidade	Tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a **6 meses**, com jornada máxima de **8 horas semanais**, sem prejudicar a frequência escolar ou o trabalho (art. 117).
Liberdade assistida	Acompanhamento, auxílio e orientação do adolescente, pelo prazo **mínimo de 6 meses** (art. 118).
Semiliberdade	Pode ser determinada desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização. Não comporta prazo determinado, aplicando-se as regras da internação (art. 120).
Internação	Privação de liberdade, sujeita aos princípios da **brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar** de pessoa em desenvolvimento (art. 121). Ver a seção seguinte.

- A medida deve levar em conta a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de **trabalho forçado** (art. 112, §§ 1º e 2º).
- Na aplicação das medidas socioeducativas, é **competência exclusiva do juiz** (Súmula 108 do STJ).
- A prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas (Súmula 338 do STJ).

6 Internação e remissão

Cabimento da internação (art. 122)

1. Ato infracional cometido mediante **grave ameaça ou violência** a pessoa.
2. **Reiteração** no cometimento de outras infrações graves.
3. **Descumprimento reiterado e injustificável** da medida anteriormente imposta (internação-sanção), por prazo não superior a **3 meses**.

Em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada (§ 2º). O ato infracional análogo ao **tráfico de drogas**, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de internação (Súmula 492 do STJ).

Limites e prazos

- A internação **não comporta prazo determinado**; sua manutenção deve ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada **6 meses** (art. 121, § 2º).
- Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá **3 anos** (§ 3º). Atingido esse limite, o adolescente é liberado, colocado em semiliberdade ou em liberdade assistida.
- A liberação será **compulsória aos 21 anos** de idade (§ 5º).

- **Internação provisória**, antes da sentença: prazo máximo e improrrogável de **45 dias** (art. 108). A decisão deve ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade.
- É obrigatória a **oitiva do adolescente** antes da regressão de medida socioeducativa (Súmula 265 do STJ).

Remissão (arts. 126 a 128)

	Pelo Ministério Público	Pela autoridade judiciária
Momento	Antes de iniciado o procedimento	Depois de iniciado o procedimento
Efeito	**Exclusão** do processo	**Suspensão ou extinção** do processo
Controle	Depende de homologação judicial	—

A remissão **não implica necessariamente o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade**, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, **exceto a semiliberdade e a internação** (art. 127).

ATENÇÃO

A remissão pode vir acompanhada de medida socioeducativa em meio aberto (advertência, reparação, prestação de serviços, liberdade assistida), mas **nunca de semiliberdade ou internação**.

7 Procedimentos, recursos e crimes

- **Competência:** determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, à falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente (art. 147). Nos atos infracionais, é competente a autoridade do lugar da ação ou omissão. O foro do domicílio de quem já exerce a guarda prevalece nas ações que envolvam menores (Súmula 383 do STJ).
- Adolescente apreendido em flagrante é encaminhado à autoridade policial e, depois, apresentado ao **Ministério Público**, que procede à **oitiva informal** e pode promover o arquivamento, conceder remissão ou oferecer representação (arts. 179 e 180).
- A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade (art. 182, § 2º).
- É nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente (Súmula 342 do STJ).

Recursos (art. 198)

- Adota-se o sistema recursal do **CPC**, com adaptações.
- Os recursos independem de **preparo**.
- Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o MP e para a defesa é sempre de **10 dias**.
- Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, a autoridade judiciária pode exercer o **juízo de retratação**, no prazo de 5 dias.

Crimes mais cobrados

- **Pornografia infantil (arts. 240 a 241-E):** produzir, vender, divulgar, adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

- **Corrupção de menores (art. 244-B):** corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. É crime **formal**: independe da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500 do STJ).
- Vender, fornecer ou entregar à criança ou adolescente **bebida alcoólica** é crime (art. 243).
- Os crimes definidos no ECA são de **ação pública incondicionada** (art. 227).

8 Pegadinhas, números e revisão final

As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Aplicar medida socioeducativa a criança. Para ela, só medidas de proteção.
2. Permitir adoção por avós ou irmãos.
3. Exigir consentimento do adotando a partir de 10 ou 16 anos. É a partir de 12.
4. Dizer que a falta de recursos materiais justifica a perda do poder familiar.
5. Dar ao Conselho Tutelar natureza jurisdicional, ou poder para decidir acolhimento institucional.
6. Fixar prazo determinado para a internação.
7. Admitir internação por mais de 3 anos, ou além dos 21 anos de idade.
8. Considerar o tráfico, por si só, motivo para internação.
9. Combinar remissão com semiliberdade ou internação.
10. Exigir preparo nos recursos do ECA, ou aplicar prazo de 15 dias.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Criança · adolescente · excepcional	**até 12 · 12 a 18 · até 21**	art. 2º
Reavaliação do acolhimento · permanência máxima	**3 · 18 meses**	art. 19
Adotante: idade mínima · diferença de idade	**18 · 16 anos**	art. 42
Consentimento do adotando	**maior de 12 anos**	art. 45, § 2º
Estágio de convivência: nacional · internacional	**até 90 · 30 a 45 dias**	art. 46
Prazo da ação de adoção	**120 dias (+120)**	art. 47, § 10
Guarda legal para adoção fora do cadastro	**criança maior de 3 anos**	art. 50, § 13
Conselho Tutelar: membros · mandato · idade	**5 · 4 anos · mais de 21**	arts. 132 e 133
Viagem nacional sem autorização judicial	**menor de 16 anos**	art. 83
Prestação de serviços: prazo · jornada	**6 meses · 8h semanais**	art. 117
Liberdade assistida: prazo mínimo	**6 meses**	art. 118
Internação: reavaliação · máximo · liberação	**6 meses · 3 anos · 21 anos**	art. 121
Internação-sanção · internação provisória	**3 meses · 45 dias**	arts. 122 e 108
Recursos · retratação	**10 · 5 dias**	art. 198

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

ECA: arts. 1º a 6º, 19 a 52-D, 83 a 85, 98 a 128, 131 a 140, 147, 171 a 190, 198, 225 a 244-B.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e alterações, incluindo as Leis 12.010/2009, 13.509/2017, 13.812/2019 e 13.824/2019, e nas súmulas e na jurisprudência do STF e do STJ citadas no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.